

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 8 moharrem 1423 – 22 mars 2002

145^{ème} année

N° 24

Sommaire

Lois

- Loi n° 2002-33 du 19 mars 2002**, portant ratification du contrat conclu, le 10 décembre 2001, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au cautionnement du "prêt global entreprises tunisiennes II"..... **635**
- Loi n° 2002-34 du 19 mars 2002**, portant ratification de l'accord de garantie conclu, le 15 janvier 2002, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt accordé à la banque nationale agricole..... **635**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Attribution du prix du Président de la République pour la promotion de l'emploi au niveau régional..... **636**

Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports

- Décret n° 2002-574 du 12 mars 2002**, portant création du conseil supérieur de l'enfance et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement..... **636**
- Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 16 mars 2002, portant délégation de signature..... **637**

Ministère des Affaires Etrangères

- Arrêté du ministre des affaires étrangères du 16 mars 2002, portant révision des modèles des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère des affaires étrangères et aux postes diplomatiques et consulaires..... **637**

Ministère de l'Intérieur

- Nomination d'un chef de division..... **642**
- Nomination de chefs de subdivision..... **642**

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 2002-579 du 12 mars 2002, portant modification du décret n° 91-1871 du 7 décembre 1991, relatif à l'organisation administrative et financière des instituts supérieurs de formation des maîtres et au régime de la formation auxdits instituts..... **642**

Arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 12 mars 2002, portant modification de l'arrêté du 22 octobre 1999, fixant le programme, la nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours d'agrégation de langue et littérature arabes..... **643**

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2002-580 du 12 mars 2002, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine..... **643**

Nomination d'un membre représentant le ministère de l'industrie au conseil d'entreprise de l'agence de promotion des investissements agricoles..... **644**

Nomination de membres au conseil d'entreprise du centre national d'études agricoles..... **644**

Ministère de l'Education

Décret n° 2002-581 du 12 mars 2002, modifiant le décret n° 98-2551 du 28 décembre 1998, fixant les modalités de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base..... **644**

Arrêté du ministre de l'éducation du 16 mars 2002, portant modification de l'arrêté du 15 mai 1996, relatif à la fixation du système d'évaluation et de passage dans l'enseignement de base..... **645**

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 2002-582 du 12 mars 2002, modifiant et complétant le décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale..... **645**

Décret n° 2002-583 du 12 mars 2002, portant modification du décret n° 96-1050 du 3 juin 1996, relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail..... **645**

Ministère du Tourisme, des Loisirs et de l'Artisanat

Nomination de membres au conseil national de l'artisanat..... **646**

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 16 mars 2002, portant délégation de signature..... **646**

Ministère de la Santé Publique

Arrêté du ministre de la santé publique du 16 mars 2002, fixant les compétences de collecte territoriale des centres de transfusion sanguine..... **647**

Loi n° 2002-33 du 19 mars 2002, portant ratification du contrat conclu, le 10 décembre 2001, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et relatif au cautionnement du "prêt global entreprises tunisiennes II" (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Sont ratifiés, le contrat de cautionnement conclu à Tunis, le 10 décembre 2001, entre la République Tunisienne et la banque européenne d'investissement et le contrat de financement, annexés à la présente loi et relatifs au "prêt global entreprises tunisiennes II" d'un montant de cent millions (100.000.000) d'euros.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 19 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 mars 2002.

Loi n° 2002-34 du 19 mars 2002, portant ratification de l'accord de garantie conclu, le 15 janvier 2002, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif au prêt accordé à la banque nationale agricole (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique – Est ratifié, l'accord de garantie annexé à la présente loi, conclu à Abidjan, le 15 janvier 2002, entre la République Tunisienne et la banque africaine de développement et relatif à la garantie du prêt d'un montant de cent soixante millions (160.000.000) d'euros, accordé par ladite banque à la banque nationale agricole en vertu de l'accord de prêt annexé à la présente loi et conclu le 15 janvier 2002.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 19 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 mars 2002.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2002-573 du 14 mars 2002.

Le prix du Président de la République pour la promotion de l'emploi au niveau régional est accordé :

- au gouvernorat de Zaghouan au titre de l'année 2000,
- au gouvernorat de Kairouan au titre de l'année 2001.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

Décret n° 2002-574 du 12 mars 2002, portant création du conseil supérieur de l'enfance et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-856 du 18 avril 2001,

Vu le décret n° 95-407 du 6 mars 1995, portant création d'un conseil national de l'enfance et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2000-135 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est créé un conseil consultatif dénommé le conseil supérieur de l'enfance.

Art. 2. - Le conseil supérieur de l'enfance a pour missions :

- d'assurer le suivi de la situation de l'enfance dans le pays,
- d'étudier et d'émettre son avis sur les plans nationaux relatifs à l'enfance,
- d'assurer le suivi de la réalisation des plans nationaux relatifs à l'enfance compte tenu des priorités mondiales,
- de coordonner les programmes des différents départements, structures et institutions qui s'occupent de l'enfance,
- d'étudier toute question concernant l'enfance qui lui est soumise par le président du conseil.

Art. 3. - Le conseil supérieur de l'enfance est présidé par le Premier ministre, il est composé, en outre, des membres suivants :

- le ministre chargé de la jeunesse, de l'enfance et des sports,
- le ministre chargé de l'intérieur,
- le ministre chargé de la justice,
- le ministre chargé des affaires étrangères,
- le ministre chargé des affaires sociales,
- le ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi,
- le ministre chargé du développement économique,
- le ministre chargé de la santé publique,
- le ministre chargé des finances,
- le ministre chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- la ministre chargée des affaires de la femme et de la famille,
- le ministre chargé des affaires religieuses,
- le ministre chargé de l'éducation,
- le ministre chargé de la culture,
- le ministre chargé du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,
- le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des députés,
- un représentant de la chambre des députés,
- un représentant du conseil économique et social,
- un représentant de l'organisation tunisienne de l'éducation et de la famille,
- un représentant de l'association tunisienne des droits de l'enfant,
- un représentant de l'organisation nationale de l'enfance tunisienne,
- un représentant de l'union nationale de la femme tunisienne.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne ou organisation dont la présence est jugée utile pour assister aux travaux du conseil.

Les représentants des structures citées au présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition des structures concernées.

Art. 4. - Le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports est le rapporteur général des travaux du conseil. La direction générale de l'enfance au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports assure le secrétariat du conseil.

Art. 5. - Le conseil supérieur de l'enfance se réunit une fois par an en session ordinaire et en sessions extraordinaires toutes les fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son président.

Art. 6. - Le conseil supérieur de l'enfance examine le rapport annuel sur la situation de l'enfance avant qu'il ne soit soumis au conseil des ministres du mois de janvier sous la présidence du Président de la République.

Art. 7. - Le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports veille à la mise en œuvre des recommandations et des propositions du conseil en collaboration et en coordination avec les départements, les structures et les institutions qui s'occupent de l'enfance.

Art. 8. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 95-407 du 6 mars 1995 susvisé.

Art. 9. - Le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 16 mars 2002, portant délégation de signature.

Le ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2000-135 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu le décret n° 2000-2765 du 18 novembre 2000, chargeant Monsieur Khaled Abassi des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu le décret n° 2001-291 du 23 janvier 2001, portant nomination de Monsieur Abderrahim Zouari ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Khaled Abassi, chef de bureau des relations avec le citoyen, est autorisé à signer, par délégation du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Khaled Abassi est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité, et ce, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2002.

*Le Ministre de la Jeunesse, de l'Enfance
et des Sports*

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 16 mars 2002, portant révision des modèles des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère des affaires étrangères et aux postes diplomatiques et consulaires.

Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 84-1242 du 20 octobre 1984, fixant les attributions du ministère des affaires étrangères,

Vu le décret n° 91-1282 du 28 août 1991, portant organisation du ministère des affaires étrangères, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2464 du 30 octobre 2000,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs et notamment son article 16,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du 4 juin 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires étrangères, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 20 mai 1998,

Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 29 octobre 1998, fixant la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère des affaires étrangères et aux postes diplomatiques et consulaires,

Vu l'avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

Arrête :

Article premier. - La liste des modèles des imprimés administratifs spécifiques aux services relevant du ministère des affaires étrangères et aux postes diplomatiques et consulaires, fixée par l'arrêté susvisé du 29 octobre 1998, est révisée comme suit :

Domaine	Intitulé de l'imprimé	Numéro
D'utilisation		d'enregistrement
<u>AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES</u>	- Attestation d'affectation à l'étranger.	04-01.01-01
	- Attestation de vocation à l'affectation à l'étranger	04-01.02-01
	- Fiche de renseignements concernant l'agent lors de sa reprise de service à l'Administration Centrale.	04-01.03-01
<u>I- Affaires Administratives</u>	- Certificat de reprise de service à l'Administration Centrale après la période d'affectation à l'étranger.	04-01.04-01
Imprimés utilisés dans la relation de l'administration avec les usagers	- Fiche signalétique de l'agent nouvellement affecté à l'étranger.	04-01.05-01
	- Bon de commande de service auprès d'une compagnie aérienne.	04-01.06-01
	- Fiche de renseignements relative au mariage d'un agent du ministère.	04-01.07-01
 <u>II- Affaires financières</u>		
Imprimés utilisés dans la relation de l'administration avec les usagers	- Mémoire de remboursement des frais de scolarité.	04-01.08-01
	- Ordre de prise en charge d'une dépense.	04-01.09-01
	- Octroi d'une indemnité forfaitaire de transport de bagage et de mobilier.	04-01.10-01
	- Etat récapitulatif des frais de réception.	04-01.11-01
	- Situation des crédits arrêtés	04-01.12-01
	- Nouvelle répartition de crédits en monnaie locale.	04-01.13-01
	- Procès-verbal de situation bancaire	04-01.14-01
	- Etat des frais bancaires	04-01.15-01
	- Etat des dépenses qui n'ont pas fait l'objet de demande de remboursement de la T.V.A.	04-01.16-01
	- Etat des chèques non encore débités	04-01.17-01
	- Etat récapitulatif des justifications des dépenses n'excédant pas dix dinars.	04-01.18-01
	- Bordereau des encaissements effectués à titre de prestations administratives.	04-01.19-01
	- Carnet quotidien des timbres fiscaux.	04-01.20-01

Domaine	Intitulé de l'imprimé	Numéro
D'utilisation		d'enregistrement

LE PROTOCOLE

1/- Imprimés utilisés dans la relation de l'administration avec les usagers

- Fiche de renseignements pour l'obtention d'un passeport diplomatique. 04-02.01-01
- Accusé de réception d'un passeport diplomatique. 04-02.02-01
- Engagement pour la restitution d'un passeport diplomatique. 04-02.03-01
- Fiche de renseignements relative à un membre d'une mission étrangère. 04-02.04-01
- Fiche de renseignements relative à l'immatriculation d'une voiture. 04-02.05-01
- Demande d'exonération de la T.V.A. 04-02.06-01
- Demande de franchise. 04-02.07-01
- Demande de franchise spéciale d'importation. 04-02.08-01

2/- Imprimés internes

- Octroi d'un passeport diplomatique 04-02.09-01
- Chemise de classement d'un dossier d'un membre d'une mission étrangère. 04-02.10-01

Domaine	Intitulé de l'imprimé	Numéro
D'utilisation		d'enregistrement

**LES AFFAIRES
CONSULAIRES**

**Imprimés utilisés
dans la relation de
l'administration avec
les usagers**

- Demande d'immatriculation consulaire.	04-03.01-01
- Attestation d'immatriculation consulaire.	04-03.02-01
- Certificat de résidence.	04-03.03-01
- Fiche d'Etat civil.	04-03.04-01
- Certificat de coutume.	04-03.05-01
- Extrait d'acte de mariage.	04-03.06-01
- Avis de transcription d'un acte de mariage.	04-03.07-01
- Fiche de renseignements relative aux conflits conjugaux.	04-03.08-01
- Attestation de divorce	04-03.09-01
- Procuration pour la perception d'une pension à l'étranger.	04-03.10-01
- Questionnaire relatif à la demande d'un certificat de nationalité.	04-03.11-01
- Certificat de nationalité.	04-03.12-01
- Attestation de dépôt d'une demande de bulletin n°3.	04-03.13-01
- Attestation de dépôt de passeport.	04-03.14-01
- Fiche de visite d'un détenu.	04-03.15-01
- Décision d'octroi d'une aide.	04-03.16-01
- Ordre de reversement des frais de rapatriement.	04-03.17-01
- Fiche de renseignements relative au rapatriement.	04-03.18-01
- Décision de rapatriement sanitaire.	04-03.19-01
- Attestation de non prise en charge des frais de rapatriement.	04-03.20-01
- Attestation d'arrivée d'une dépouille mortelle.	04-03.21-01
- Laissez-passer mortuaire.	04-03.22-01
- Permis d'inhumer.	04-03.23-01
- Avis de décès.	04-03.24-01

Domaine	Intitulé de l'imprimé	Numéro
D'utilisation		d'enregistrement

COURRIER ET TELE-COMMUNICATIONS

1/- Imprimés utilisés dans la relation de l'administration avec les usagers

- | | |
|--|-------------|
| - Feuille de route du porteur de valise diplomatique | 04-04.01-01 |
| - Convocation pour effectuer une permanence. | 04-04.02-01 |

2/- Imprimés internes

- | | |
|---|-------------|
| - Bordereau d'envoi du contenu de la valise | 04-04.03-01 |
| - Fiche d'envoi d'un colis diplomatique. | 04-04.04-01 |
| - Fiche d'envoi d'une valise diplomatique. | 04-04.05-01 |
| - Mémoire relatif au contenu de la valise diplomatique. | 04-04.06-01 |
| - Formulaire de distribution des correspondances confidentielles. | 04-04.07-01 |
| - Formulaire de distribution des messages spéciaux | 04-04.08-01 |
| - Formulaire des messages claires (départ). | 04-04.09-01 |
| - Formulaire de messages claires (arrivée). | 04-04.10-01 |
| - Etat quotidien des valises diplomatiques | 04-04.11-01 |
| - Fiche signalétique de spéciaux. | 04-04.12-01 |

INSTITUT DIPLOMATIQUE

Imprimés utilisés dans la relation de l'administration avec les usagers

- | | |
|--|-------------|
| - Fiche de renseignements pour participer à des cours de langues vivantes. | 04-05.01-01 |
| - Attestation de paiement d'un enseignant | 04-05.02-01 |
| - certificat de participation à un cycle de formation. | 04-05.03-01 |
| - Feuille d'examen. | 04-05.04-01 |

Art. 2. – L'arrêté susvisé du 29 octobre 1998 est abrogé.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2002.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS**Par décret n° 2002-575 du 16 mars 2002.**

Monsieur Abdelaziz Ben Hamadi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division de l'action économique et de l'investissement au gouvernorat de Kébili, avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2002-576 du 16 mars 2002.

Monsieur Mohamed Ben H'mida, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes régionaux, à la division du conseil régional au gouvernorat de Médenine, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2002-577 du 16 mars 2002.

Monsieur Mohamed Loucif Alioui, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision des conférences et des séminaires, à la division de l'information et des conférences au gouvernorat de Kébili, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2002-578 du 16 mars 2002.

Monsieur Laâziz Hannachi, administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires juridiques, du contentieux et des affaires foncières, à la division des affaires administratives générales au gouvernorat de Manouba, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR****Décret n° 2002-579 du 12 mars 2002, portant modification du décret n° 91-1871 du 7 décembre 1991, relatif à l'organisation administrative et financière des instituts supérieurs de formation des maîtres et au régime de la formation auxdits instituts.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 99-29 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 90-108 du 26 novembre 1990, relative aux instituts supérieurs de formation des maîtres,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général au ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2493 du 8 novembre 1999,

Vu le décret n° 73-123 du 17 mars 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d'enseignement secondaire général, secondaire technique et professionnel, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 77-728 du 9 septembre 1977,

Vu le décret n° 85-841 du 17 juin 1985, fixant le statut particulier des personnels enseignants, exerçant dans les écoles normales d'instituteurs, les écoles d'application et les écoles primaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2380 du 17 octobre 2000,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-1871 du 7 décembre 1991, relatif à l'organisation administrative et financière des instituts supérieurs de formation des maîtres et au régime de la formation auxdits instituts, tel que modifié par le décret n° 95-1321 du 24 juillet 1995,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 91-1871 du 7 décembre 1991 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau). - Le redoublement en première et deuxième années desdits instituts est interdit.

Toutefois, tout élève-maître ayant épuisé son droit à l'inscription en deuxième année est autorisé à :

- suivre le stage pratique s'il n'a pas été validé,
- valider les matières dans lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10/20,
- repasser les examens des matières dans lesquelles il n'a pas obtenu la moyenne.

L'autorisation susmentionnée aura lieu pour l'année universitaire qui suit celle de la dernière inscription de l'élève - maître concerné.

Art. 2. - Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 12 mars 2002, portant modification de l'arrêté du 22 octobre 1999, fixant le programme, la nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours d'agrégation de langue et littérature arabes.

Les ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif, telle que modifiée par la loi n° 2002-5 du 21 janvier 2002,

Vu le décret n° 98-1430 du 13 juillet 1998, portant institution et organisation du concours d'agrégation dans les disciplines littéraires, des sciences humaines et des sciences fondamentales et notamment son article 6,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur du 22 octobre 1999, fixant le programme, la nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours d'agrégation de langue et littérature arabes.

Arrêtent :

Article premier. - Les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 22 octobre 1999 susvisé sont modifiées comme suit :

Article 3 (nouveau). - Les épreuves écrites d'admissibilité du concours d'agrégation de langue et littérature arabes, leur durée et les coefficients qui leur sont appliqués sont définis conformément au tableau suivant :

Epreuves écrites d'admissibilité	Durée	Coefficient
- une dissertation	Six heures (6H)	Quatre (4)
- étude de texte	Six heures (6H)	Trois (3)
- traduction d'un texte de 1 ^{ère} langue vivante en arabe	Quatre heures (4H)	Deux (2)
Traduction d'un texte de 2 ^{ème} langue vivante en arabe	Quatre heures (4H)	Un (1)

Les candidats doivent présenter une demande fixant la deuxième langue vivante choisie (l'anglais, l'italien, l'allemand ou l'espagnol) qu'ils désirent passer en matière de traduction, et ce, avant trois (3) mois au minimum de la date de déroulement des épreuves.

Article 4 (nouveau). - Les épreuves d'admission du concours d'agrégation de langue et littérature arabes, leur durée, les coefficients qui leur sont appliqués ainsi que la durée de leur préparation sont définis conformément au tableau suivant :

Epreuves d'admission	Durée des épreuves	Coefficient	Durée de préparation
- une leçon	Une heure moins quart (45 mn)	Quatre (4)	Trois heures (3H)
- étude d'un texte (du programme)	Une demi-heure (30 mn)	Trois (3)	Deux heures (2H)
- étude d'un texte (des œuvres de personnages insérés au programme de l'enseignement secondaire)	Une demi-heure (30 mn)	Trois (3)	Deux heures (2H)

Aux épreuves d'admission, il sera mis à la disposition des candidats :

1 - A propos de la leçon: tous les documents que demandent les candidats dans la mesure de leur disponibilité à la bibliothèque de la faculté.

2 - A propos des études de textes : un dictionnaire et l'œuvre d'où le texte a été sélectionné.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 mars 2002.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2002-580 du 12 mars 2002, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 93-2600 du 20 décembre 1993, par le décret n° 98-2256 du 16 novembre 1998 et par le décret n° 2001-710 du 19 mars 2001,

Vu le décret n° 88-691 du 7 mars 1988, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Médenine consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 8 février 2002,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est changée, la vocation de la parcelle de terre faisant partie du titre foncier n° 288034, classée dans les zones de sauvegarde, sise à la région de Chammeck de la délégation de Zarzis, d'une superficie de 2 ha, telle qu'elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d'une cimetière.

Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 88-691 du 7 mars 1988.

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'agriculture du 16 mars 2002.

L'arrêté du 15 septembre 1999 est modifié comme suit :

Monsieur Mounir Zalila est nommé membre représentant le ministère de l'industrie au conseil d'entreprise de l'agence de promotion des investissements agricoles, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Afif Chelbi.

Par arrêté du ministre de l'agriculture du 16 mars 2002.

L'arrêté du 12 mai 2000 est modifié comme suit :

En remplacement de Messieurs Abdelkader Hemdane et Nouredine Kaâbi, sont nommés membres au conseil d'entreprise du centre national d'études agricoles, Messieurs :

- Youssef Fellah : représentant du ministère de l'agriculture,

- Salah Bou Ali : représentant du ministère du développement économique.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret n° 2002-581 du 12 mars 2002, modifiant le décret n° 98-2551 du 28 décembre 1998, fixant les modalités de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment son article 99,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif, telle que modifiée par la loi n° 2002-5 du 21 janvier 2002,

Vu le décret n° 97-1204 du 23 juin 1997, relatif aux programmes d'enseignement du premier cycle de l'enseignement de base,

Vu le décret n° 97-1205 du 23 juin 1997, relatif aux programmes d'enseignement de deuxième cycle de l'enseignement de base,

Vu le décret n° 98-2551 du 28 décembre 1998, fixant les modalités de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'article premier et l'article 9 du décret n° 98-2551 du 28 décembre 1998 susvisé sont modifiés comme suit :

Article premier (nouveau). - Le ministère de l'éducation organise à la fin de la neuvième année de l'enseignement de base un examen national que peut passer toute personne qui le désire. Les candidats admis à cet examen obtiennent un diplôme appelé "diplôme de fin d'études de l'enseignement de base".

Article 9 (nouveau). - L'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base comporte des épreuves écrites dont les questions sont choisies par le ministre de l'éducation à partir des programmes de la neuvième année de l'enseignement de base, conformément au tableau ci-après :

N°	Epreuves	Durée	Coefficients
1	Arabe	2h	2
2	Français	2h	1
3	Anglais	1h	1
4	Mathématiques	2h	2
5	Sciences naturelles	1h	2

Art. 2. - Le ministre de l'éducation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre de l'éducation du 16 mars 2002, portant modification de l'arrêté du 15 mai 1996, relatif à la fixation du système d'évaluation et de passage dans l'enseignement de base.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif, telle que modifiée par la loi n° 2002-5 du 21 janvier 2002,

Vu le décret n° 98-2551 du 28 décembre 1998, fixant les modalités de l'examen du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2002-581 du 12 mars 2002,

Vu l'arrêté du 15 mai 1996, relatif à la fixation du système d'évaluation et de passage dans l'enseignement de base, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 28 mai 2001.

Arrête :

Article premier. – Sont abrogées, les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 15 mai 1996 susvisé.

Art. 2. – Sont modifiées, les dispositions des articles 12 et 13 de l'arrêté du 15 mai 1996 susvisé, comme suit :

Article 12 (nouveau). – Au deuxième degré de l'enseignement de base, accède au niveau supérieur, tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle générale au moins égale à 10 sur 20 et accède à la première année de l'enseignement secondaire, tout élève ayant obtenu une moyenne annuelle générale à la neuvième année de l'enseignement de base au moins égale à 10 sur 20 ou ayant obtenu le diplôme de fin d'études de l'enseignement de base.

Article 13 (nouveau). – Au deuxième degré de l'enseignement de base, le conseil de classe peut, au bénéfice du rachat, faire accéder au niveau supérieur et à la première année de l'enseignement secondaire tout élève qui obtient une moyenne annuelle générale au moins égale à 9 sur 20 si le conseil de classe le juge capable d'assimiler les programmes du niveau supérieur et si sa conduite et son assiduité sont satisfaisantes.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2002.

Le Ministre de l'Education
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 2002-582 du 12 mars 2002, modifiant et complétant le décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié par la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001 et notamment ses articles 25, 43 et 45,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2001-2185 du 17 septembre 2001,

Vu le décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 95-1729 du 25 septembre 1995,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié par le décret n° 99-486 du 1er mars 1999,

Vu l'avis des ministres des finances, du développement économique et de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - L'article 2 du décret susvisé n° 94-494 du 28 février 1994 est modifié comme suit :

Article 2 (nouveau). - La déclaration est faite selon le modèle annexé au présent décret, après visa de l'inspection de travail territorialement compétente qui en communique une copie au bureau d'emploi. Cette déclaration est déposée une seule fois au moment de la demande de l'avantage ou en cas de modification comprenant l'un de ses éléments.

Dans le cas des projets réalisés par de nouveaux promoteurs, la déclaration est accompagnée d'une attestation d'entrée effective en activité délivrée par les services compétents.

Art. 2. - Les ministres des finances, du développement économique, de la formation professionnelle et de l'emploi et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2002-583 du 12 mars 2002, portant modification du décret n° 96-1050 du 3 juin 1996, relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 94-29 du 21 février 1994,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995 et notamment son article 89,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-1050 du 3 juin 1996, relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 96-1050 du 3 juin 1996 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article 5 (nouveau). - La caisse nationale de sécurité sociale accorde aux bénéficiaires des prêts destinés au financement des projets visés à l'article 2 du présent décret une prime d'investissement fixée à 20% du coût du projet tel qu'il a été approuvé par la commission prévue à l'article 9 du présent décret.

Article 6 (nouveau). - Le montant maximum du prêt ne peut excéder les 70% du coût du projet à réaliser dans la limite de 300.000 dinars.

Pour le bénéfice du prêt, un autofinancement de 30% au moins du coût du projet, y compris la prime d'investissement fixée à l'article 5 (nouveau) du présent décret, est exigé.

A l'effet de garantir le remboursement de la totalité du prêt, l'entreprise bénéficiaire est tenue de constituer en faveur de la caisse nationale de sécurité sociale une hypothèque de 1er rang ou à égalité dans ce rang avec un autre établissement bancaire.

L'entreprise bénéficiaire peut présenter une caution bancaire ou toute autre garantie permettant à la caisse susvisée de recouvrer la totalité du montant du prêt.

Art. 2. - Les ministres des affaires sociales, des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 12 mars 2002.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TOURISME, DES LOISIRS ET DE L'ARTISANAT

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre du tourisme, des loisirs et de l'artisanat du 16 mars 2002.

Sont nommés en tant que membres du conseil national de l'artisanat :

- Monsieur Mohamed Elfadhel Hassioun, représentant le ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, en remplacement de Monsieur Mohamed Lassâad Boukhechina,

- Monsieur Raif Malek, représentant le ministère de l'enseignement supérieur, en remplacement de Madame Aicha Filali.

- Monsieur Moncef Karâa, représentant le ministère du commerce, en remplacement de Monsieur Habib Bedhiafi.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 16 mars 2002, portant délégation de signature.

La ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2001-2398 du 16 octobre 2001, portant nomination de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2002-212 du 4 février 2002, portant nomination de Monsieur Hamadi Boulares directeur général des services communs au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hamadi Boulares, directeur général des services communs, est habilité à signer, par délégation de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à partir du 4 février 2002 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 mars 2002.

*La Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*

Néziha Zarrouk

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 16 mars 2002, fixant les compétences de collecte territoriale des centres de transfusion sanguine.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 63-58 du 31 décembre 1963, portant loi de finances pour la gestion 1964 et notamment son article 14, portant création du centre national de transfusion sanguine,

Vu la loi n° 82-26 du 17 mars 1982, portant organisation du prélèvement du sang humain destiné à la transfusion,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu le décret n° 98-18 du 5 janvier 1998, fixant les conditions d'agrément des structures de transfusion sanguine ainsi que leurs attributions, leurs règles d'organisation et leur mode de fonctionnement,

Vu le décret n° 2001-2123 du 10 septembre 2001, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 11 juin 1990, portant création d'un centre régional de transfusion sanguine à Sfax,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 11 juin 1990, portant création d'un centre régional de transfusion sanguine à Sousse,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 12 juillet 1993, portant création d'un centre régional de transfusion sanguine à Jendouba,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 24 avril 1995, portant création d'un centre régional de transfusion sanguine à Gabès,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 10 mars 1998, portant création d'un centre régional non universitaire de transfusion sanguine à Gafsa,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 7 octobre 1998, portant classification de centres régionaux de transfusion sanguine.

Arrête :

Article unique. – Les compétences de collecte territoriale des centres de transfusion sanguine sont fixées comme suit :

- le centre national de transfusion sanguine : les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, La Manouba, Bizerte, Nabeul, Zaghouan,

- le centre régional de transfusion sanguine de Sousse : les gouvernorats de Sousse, Monastir et Kairouan,

- le centre régional de transfusion sanguine de Sfax : les gouvernorats de Sfax, Mahdia et Sidi Bouzid,

- le centre régional de transfusion sanguine de Jendouba : les gouvernorats de Jendouba, Béja, Le Kef et Siliana,

- le centre régional de transfusion sanguine de Gabès : les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine,

- le centre régional de transfusion sanguine de Gafsa : les gouvernorats de Gafsa, Tozeur, Kébili et Kasserine.

Tunis, le 16 mars 2002.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi